

Storia del Sindacato in Svizzera —

Sintesi

Mondi del Lavoro · Sessione 09

Ogni diritto che hai come lavoratore è stato conquistato da qualcuno.
Questa lezione spiega da chi, come e a quale costo.

Cos'è un sindacato

- **Organizzazione stabile di lavoratori salariati** per tutelare condizioni di lavoro, contrattuali, economiche e sociali
 - Scopo principale: **contrattazione collettiva** — forma istituzionalizzata del conflitto tra **capitale** (datori di lavoro, vogliono massimo rendimento al minimo costo) e **lavoro** (dipendenti, vogliono salari dignitosi e condizioni umane)
 - La forza del sindacato è collettiva: da soli si ha poco potere contrattuale; uniti il tavolo si bilancia
-

Origini: Rivoluzione Industriale (Inghilterra, dal 1760)

- Nascita delle fabbriche → masse di ex contadini diventano **proletari** (lavoratori senza terra né mezzi di produzione)
- Condizioni devastanti: fino a 16 ore/giorno, nessuna protezione, lavoro minorile, zero diritti
- Prime risposte spontanee:
 - **Società di mutuo soccorso**: casse comuni per malattia e disoccupazione (proto-assicurazioni sociali)

- **Scioperi**: rifiuto collettivo di lavorare = pressione sul datore bloccando la produzione
- **Luddismo (1811-1817)**: sabotaggio dei macchinari visti come causa di disoccupazione
- Repressioni: **Combination Acts (1799-1800)** → formare un sindacato era un crimine
- **Tolpuddle Martyrs (1834)**: sei contadini deportati per aver creato una società di mutuo soccorso → simbolo del diritto di associazione
- **1872**: il governo britannico legalizza definitivamente i Trade Unions

Due modelli fondamentali

	Sindacato di associazione	Sindacato di classe
Chi rappresenta	Solo i propri iscritti di un settore	Tutta la classe lavoratrice salariata
Obiettivo	Tutele per la categoria; niente politica	Trasformazioni sociali e politiche ampie
Slogan	«Difendiamo i nostri iscritti, non facciamo politica»	«Uniti per la condizione comune di salariati»
Esempi	Trade Unions inglesi, FSI svizzera	CGIL italiana, USS svizzera
Modello	Il più antico; legalizzato per primo perché non sfida il sistema	Legato ai movimenti socialisti/socialdemocratici

Il sindacato in Svizzera

- **1818-1824**: prime società di mutuo soccorso (artigiani: tipografi, falegnami, scalpellini, sarti)
- **1858: FST (Federazione Svizzera dei Tipografi)** — primo sindacato strutturato in CH

- **1880: USS (Unione Sindacale Svizzera)** — coordina i sindacati, voce politica federale; ancora oggi attore rilevante
 - **1907: FSSC (Federazione Svizzera dei Sindacati Cristiani)** — approccio moderato, valori cattolici-sociali
 - Ostacoli: legislazioni cantonali restrittive, ideologia liberale dominante (contratto individuale), repressioni padronali (liste nere, licenziamenti)
 - **CCL (Contratti Collettivi di Lavoro)**: accordi scritti che regolano salari, ferie, orari, sicurezza — inizialmente rari, poi si diffondono
-

Sciopero Generale del 1918

- Contesto: fine Prima Guerra Mondiale — inflazione alta, disoccupazione, scarsità di viveri; operai in difficoltà, classi agiate tengono il tenore di vita
 - Rivendicazioni dell'USS e del **Comitato di Olten**:
 - Settimana di **48 ore** lavorative
 - **Assicurazione vecchiaia** (poi sarà l'AVS nel 1948)
 - **Parità di trattamento per gli stranieri**
 - ~**250.000 lavoratori** scioperano in tutta la Svizzera — il più grande sciopero della storia svizzera
 - Il Consiglio federale mobilita l'esercito → a Zurigo apre il fuoco: **3 morti**, diversi feriti
 - Conseguenze: raffreddamento delle aspirazioni rivoluzionarie → svolta verso la **negoziazione politica** (strategia riformista). I sindacati diventano interlocutori legittimi. Avvio del **partenariato sociale** svizzero
-

La "Pace del Lavoro"

- Accordo formale tra sindacati e datori per **evitare scioperi durante la vigenza di un CCL**
- **1937**: primo patto di pace assoluta nel settore meccanico-metallurgico
- **1956**: principio iscritto nel **Codice delle Obbligazioni (art. 357a)** → diventa legge

Tipo	Regola
Pace relativa	Vietato scioperare solo sui temi regolati dal CCL; possibile su temi non coperti
Pace assoluta	Proibito scioperare su qualunque tema, se esplicitamente pattuito nel contratto

- **Pro:** stabilità economica, clima favorevole agli investimenti
- **Contro:** depotenziamento della mobilitazione operaia, riduzione del potere contrattuale dei lavoratori

Sfide attuali

- **Digitalizzazione:** piattaforme e lavoro remoto isolano i lavoratori → meno forza collettiva, CCL difficili da applicare (rider, gig economy)
- **Precarizzazione:** contratti temporanei, part-time involontari, carriere discontinue → identità collettiva debole, giovani e donne più esposti
- **Frontalierato:** rischio di dumping salariale → la risposta sindacale è "stesso salario per lo stesso lavoro nello stesso luogo", non contrapposizione tra residenti e frontalieri
- **Sfida di fondo:** il sindacato deve inventare nuove forme di rappresentanza per un lavoro sempre più frammentato e digitalizzato

Da ricordare: - **Conflitto capitale-lavoro** — la tensione strutturale alla base di tutto - **Sciopero Generale del 1918** — l'evento che ha trasformato il sindacalismo svizzero da conflittuale a negoziale - **Pace del lavoro (art. 357a CO)** — la specificità giuridica svizzera che limita il diritto di sciopero durante un CCL